

1521354-36.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2254657/2022 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 27489180 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ROBERTO RIBEIRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos

Marcos Roberto Ribeiro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1521354-36.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521354-36.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2254657/2022 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 27489180 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ROBERTO RIBEIRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos

Marcos Roberto Ribeiro foi denunciado na forma do artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, pois, no dia 16 de setembro de 2022, por volta de 11h33, na Rua Castanheira da Índia, altura do numeral 210, Vila Lourdes, nessa cidade e comarca, trazia consigo drogas, para entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 102 (cento e dois) invólucros plásticos contendo 43,7g (quarenta e três gramas e sete decigramas) de cocaína; e 32 (trinta e dois) invólucros plásticos contendo 42,8g (quarenta e dois gramas e oito decigramas) de substância Tetrahydrocannabinol (THC), conhecida como maconha.

O réu foi preso em flagrante e, no dia seguinte, teve sua prisão convertida em preventiva (fl. 79).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 27 de setembro de 2022 (fls. 117/119).

O réu foi regularmente citado (fls. 144), tendo a defesa técnica constituída apresentado resposta à acusação em audiência.

Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a condenação do réu, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Por sua vez, a defesa do réu requer a absolvição, ante a insuficiência do conjunto probatório. Em tese subsidiária, requereu o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, a aplicação do redutor, capitulado pelo artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, a fixação do regime aberto para inicial cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Decido

A ação penal é procedente.

A materialidade foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 16), pelo laudo toxicológico definitivo das substâncias apreendidas (fls. 156/158) e pelos depoimentos colhidos em audiência.

A autoria dos delitos também foi comprovada.

A testemunha Anderson de Lima Porto, policial militar, relatou que estava em patrulhamento pela região, quando o réu ao visualizar a viatura de polícia começou a correr e dispersou uma sacola contendo as drogas- narradas na denúncia. Que ao ser preso o réu não quis falar.

A testemunha Ícaro Kaio Carvalho Coutinho, policial militar, contou versão semelhante ao colega de farda.

Ao ser interrogado judicialmente negou os fatos.

Pois bem.

O réu não confessou a prática do delito mas tem, em seu desfavor, o referido auto de exibição e apreensão, a perícia toxicológica definitiva das substâncias apreendidas e os depoimentos colhidos em audiência, tudo no sentido de comprovar a narrativa da denúncia, isto é, que no dia e local dos fatos, policiais militares em patrulhamento perceberam que, com aproximação da viatura, o réu mudou de direção e evadiu-se, deixando uma sacola plástica para trás. Devido ao comportamento suspeito, os policiais decidiram realizar a abordagem e encontraram, em poder do réu, os entorpecentes supra. O réu foi preso em flagrante e levado à delegacia. Em suma, os policiais narraram em juízo as circunstâncias da prisão de forma coerente e harmônica. Inexistem, pois, dúvidas sobre a autoria.

O depoimento de policiais é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que as testemunhas tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Passo a dosar a pena.

Na análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu, portador de maus antecedentes criminais, tendo sido condenado ainda uma vez pelo juízo da 28ª Vara Criminal de São Paulo- será majorada na segunda fase- pela 5ª Vara Criminal de Guarulhos, segundo comprovado pela certidão de fl. 115 e pela folha de antecedentes de fl.

112, as circunstâncias e consequências do delito, fixo a pena base em patamar 1/8 acima do mínimo, totalizando 05 anos e sete meses de reclusão e pagamento de quinhentos e sessenta e três dias-multa.

O réu é reincidente, tendo sido condenado pelo juízo da 22ª Vara Criminal de São Paulo, conforme comprovado pela certidão de fl. 114, aumentando-se a pena base em 1/6, razão pela qual fixo a pena em seis anos e seis meses e cinco dias de reclusão, bem como ao pagamento de seiscentos e cinquenta e sete dias-multa.

Assim sendo, fixo a pena do réu, em definitivo, em seis anos e seis meses e cinco dias de reclusão, bem como ao pagamento de seiscentos e cinquenta e sete dias-multa.

Em razão de sua reincidência, fixo o regime de cumprimento de pena do réu em fechado.

Também em razão da reincidência do réu, descabe falar em substituição da pena privativa de liberdade por multa, pena restritiva de direitos, suspensão condicional da pena ou qualquer outra benesse.

O dia-multa, em face da condição financeira do réu, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para declarar o réu Marcos Roberto Ribeiro como incurso no artigo 33 da Lei 11.343/06, razão pela qual o condeno ao cumprimento de pena privativa de liberdade de seis anos e seis meses e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de seiscentos e cinquenta e sete dias-multa.

O réu não poderá recorrer em liberdade, pois estão mantidos os pressupostos de sua custódia cautelar, reforçados agora por esta condenação. Recomendem-no à prisão no cárcere em que se encontra.

Autorizo a destruição do entorpecente restante. Oficie-se à D. Autoridade Policial. Decreto o perdimento dos valores apreendidos em favor da União. Oficie-se.

Custas nas formas da lei.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São Paulo, 25 de outubro de 2022.

LEONARDO PRAZERES DA SILVA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA